



**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ**

AZ1007-Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti, 72. Telefon: (99412) 404-42-81 Faks: (99412) 404-42-99
Internet sahifəsi: www.justice.gov.az E-mail: notvva@justice.gov.az

" 14 " 02 2017 il

№ 05/333-10

**Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyinin
dövlət notariat kontorlarına
və xüsusi notariuslara**

Vergi qanunvericiliyinin tətbiqinə dair

Torpaq sahələrinin təqdim edilməsi zamanı sadələşdirilmiş verginin hesablanması ilə bağlı baş idarə tərəfindən göndərilmiş suallara dair Vergilər Nazirliyinin cavab məktubunda göstərilənləri fəaliyyətinizdə nəzərə alınması tapşırılır.

Qoşma: 3 vərəq, 1 nüsxə

Notariat idarəsinin rəisi

Mehman Soltanov

**Azərbaycan Respublikasının
Vergilər Nazirliyinə**

Vergi qanunvericiliyinin tətbiqinə dair

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 16 dekabr tarixli 454-VQD nömrəli Qanunla Vergi Məcəlləsinə (bundan sonra – Məcəllə) müvafiq dəyişikliklər edilmişdir.

Yaşayış fondları, həyətyanı və bağ evi sahələri kimi təyinat Torpaq Məcəlləsində nəzərdə tutulmadığından bu sahələrin özündə hansı torpaqları əhatə etdiyini aydınlaşdırmaq zəruridir.

Məsələyə mürəkkəblik gətirən Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti tərəfindən verilən torpaq sahəsinə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən çıxarışlarda Məcəllənin 206-cı maddəsi ilə müəyyən edilmiş təyinatların göstərilməməsidir.

Bununla yanaşı, həmin maddəyə uyğun olaraq kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlara görə sadələşdirilmiş vergi respublika Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 230 nömrəli qərarı ilə müəyyən edilmiş torpaqların keyfiyyət qrupuna müvafiq şərti ballar əsasında hesablanır. Bu qərada beş keyfiyyət kateqoriyası müəyyən edilmişdir ki, onlardan 4-cü (bəzi hallarda) və 5-ci keyfiyyət qruplarına aid torpaq sahələrinin şərti balları göstərilməmişdir.

Həmçinin sözügedən qərada bir inzibati rayon ərazisində yerləşən eyni keyfiyyət qrupuna aid torpaqların balları dağ və düzən torpaqları kimi fərqli müəyyən edilmiş, lakin torpağa dair verilən sənədlərdən bunu müəyyən etmək mümkün olmur.

Bir torpaq sahəsinə verilmiş "Torpaq sahəsinin planı və ölçüsü"nə dair sənəddə həmin torpağın bir neçə keyfiyyət qrupuna aid olduğunun göstərilməsi isə verginin düzgün hesablanmasına imkan vermir.

Vergi qanunvericiliyinin düzgün tətbiqi məqsədi ilə yuxarıda göstərilən məsələlərə, o cümlədən sadələşdirilmiş verginin hesablanma qaydasına dair mümkün qədər qısa müddətdə aydınlıq gətirilməsini xahiş edirik.

Qoşma: 3 vərəq, 1 nüsxə

Notariat idarəsinin rəisi

Mehman Soltanov



**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
VERGİLƏR NAZİRLİYİ**

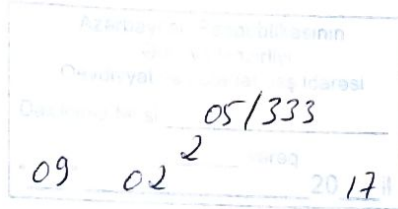
AZ1073, Bakı şəhəri, L.Landau küçəsi 16, Tel: (+994 12) 403 89 70, Faks: (+994 12) 403 89 71, Elektron poçt: office@taxes.gov.az

"06" fevral 2017 il

No 1717020080492100

Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə Nazirliyinə

18.01.2017-ci il tarixli
05/11-15 nömrəliyə



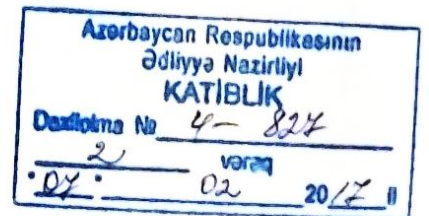
Vergi qanunvericiliyinin tətbiqi barədə

Torpaq sahələrinin təqdim edilməsi zamanı sadələşdirilmiş verginin hesablanması barədə suallardan ibarət məktubunuza baxılmışdır.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 206-cı maddəsi ilə torpaq sahələrinin kənd təsərrüfatı təyinatlı, xüsusi təyinatlı və yaşayış fondlarının, həyətyanı sahələrin və vətəndaşların bağ sahələrinin tutduğu torpaqlar olmaqla üç növü müəyyən edilmişdir.

Təqdim olunmuş torpağa dair mülkiyyəti təsdiq edən sənədlərdə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar istisna olmaqla, digər torpaq sahələri üzrə mülkiyyətin növü və məqsədli təyinatı göstərilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 230 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş müvafiq cədvəldə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar üzrə keyfiyyət qrupuna uyğun olaraq şərti balların göstərilməməsi ilə bağlı bildiririk ki, torpaq vergisinin hesablanması üçün şərti ballar müəyyən edilməmiş kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların təqdim edilməsindən ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş verginin hesablanması Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmamışdır.



Bunlarla yanaşı torpaq sahələrinin təqdim edilməsi zamanı mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədlərdə təqdim edilən torpaq sahələri üzrə verginin hesablanması üçün zəruri olan məlumatlar (torpaqların təyinatı, hansı keyfiyyət qrupuna aid olması, eyni keyfiyyət qrupuna aid torpaqlara dair verilmiş sənədlərdən onların dağ və düzən torpaqlarına aid edilməsi və s.) əks etdirilmədiyi halda torpaq sahəsini təqdim edən şəxs tərəfindən aidiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin müvafiq yerli qurumlarından arayış əldə edilərək alğı-satqı müqaviləsini təsdiq edən notariusə təqdim edilməlidir.

“Torpaq sahəsinin planı və ölçüsü”nə dair sənəddə torpağın bir neçə keyfiyyət qrupuna aid olması ilə bağlı bildiririk ki, həmin torpaq sahəsinin vahid keyfiyyət qrupu barədə sənəd təqdim ediləcəyi halda qeyd olunan məsələyə münasibət bildiriləcəkdir.

Yuxarıda qeyd olunanlar Vergi Məcəlləsinin 150.1.9-cu, 206-cı, 218.4.3-cü maddələri və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 230 nömrəli Qərarı ilə tənzimlənir.